

1500461-31.2018.8.26.0271

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... chassis esclareceram que era produto de roubo; Que comprou o veículo há mais ou menos 1 ano e 1 mês, de colega de trabalho, de nome Nilton Santana Pereira, cuja empresa presta serviço, assim como a sua para a Vitalflex Comércio de Colchões Ltda., e não imaginava que fosse produto de roubo; Que os policiais militares o conduziram, então, junto com o veículo, até esta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

1500461-31.2018.8.26.0271 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500461-31.2018.8.26.0271

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação culposa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEOZITO SANTANA DE ALMEIDA

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos.

Leozito Santana de Almeida, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de agosto de 2018, por volta das 17h45, na Rua Rafael Barranco, 79, Jd. Portela, nesta cidade e comarca, LEOZITO SANTANA DE ALMEIDA, qualificado à fl. 05 conduziu, em proveito próprio, o veículo Ford/Ecosport SE AT 2.0, placas FQS-8371 / São Paulo - SP, mas ostentando as placas FQT-5126, chassi nº 9BFZB55H3E8949473, coisa que sabia ser produto de crime, conforme autos de exibição e apreensão de fls. 10-11 e laudo pericial de fls. 53-55.

Segundo o apurado, LEOZITO conduzia o veículo acima descrito pela via pública quando, em determinado momento, parou repentinamente na via pública e ingressou em uma padaria.

Em decorrência dessa conduta policiais militares foram acionados. No local, apuraram que as placas ostentadas não correspondiam ao veículo em questão, tratando-se de um "dublê". Em consulta através do chassi os milicianos apuraram que se tratava de produto de delito de roubo praticado na comarca de São Paulo, conforme RDO nº 3493/2015 (fls. 15-17).

A localização do veículo na posse do denunciado, com placas falsas, aliada à ausência explicação acerca de sua origem ou documentos comprobatórios de sua versão evidenciam que tinha conhecimento da origem espúria do bem."

A denúncia foi recebida em 01/10/2019(Denúncia).

Citado (fl. 112), o réu apresentou resposta (fls. 85/91), que não obistou o prosseguimento da ação penal, conforme decisão de fls. 113/114.

Na instrução, foi colhida a prova oral.

As partes se manifestaram em debates orais.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação, nada existindo a impedir o imediato conhecimento do mérito da ação penal.

A materialidade do delito vem comprovada por meio dos boletins de ocorrência (fls. 01/04, 08/09) boletim de ocorrência relativo à subtração do automóvel (15/17), termo circunstanciado (fls. 05/07), autos de exibição e apreensão (fls. 10/11) e laudo pericial (fls. 53/55), bem como pela prova oral.

A autoria vem comprovada, na pessoa do acusado, sem sombra de dúvidas, da prova oral colhida no curso da instrução.

A vítima Carlos Antônio Brotero Duprat Magnani, ouvida em juízo, relatou que, na data do fato, foi roubado em 2018, na zona oeste, por duas pessoas. Estava dirigindo, quando foi abordado por uma pessoa armada e logo depois veio o comparsa dele. O veículo tinha rastreador. No mesmo dia que foi fazer o boletim de ocorrência, os policiais falaram que a área era muito perigosa para recuperar, mesmo tendo o endereço. Era uma favela. Depois de alguns anos, ligaram avisando que o veículo havia sido recuperado, porém não tinha mais interesse, porque o seguro havia pago para ele. Passou a informação para a seguradora.

O policial militar Jonathan de Farias Alves Malheiros, em solo policial (fl. 05), relatou "Que estavam em patrulhamento quando receberam alerta, via Copom, de indivíduo que tinha parado repentinamente em frente a padaria, entrando rapidamente nesta; Que, indagado, este relatou que estava sendo seguido por um carro, e por não saber de que se tratava parou, e entrou na padaria; Que na consulta da placa FQT5126 do veículo Ford Ecosport, deu como duble, e ao consultar o chassi 9BNFZB55H3E8949473, constou como produto de roubo, B.O. 3493/2015, do 56º D.P. Vila Alpina; Que sobre o fato, o autor relatou que comprou o veículo há mais ou menos 1 ano e 1 mês, de colega de trabalho, de nome Nilton Santana Pereira, cuja empresa presta serviço, assim como a sua para a Vitalflex Comércio de Colchões Ltda., e não imaginava que fosse produto de roubo; Que conduziram, então, o autor e o veículo até esta delegacia.".

Em juízo, contou que estava em patrulhamento, quando ouviu notícias, via Copom, de que um veículo havia parado bruscamente, e os ocupantes, ingressado correram sentido a um mercadinho. Foram ao local e constataram o veículo atravessado na via. No mercado, o comerciante indicou quem era o motorista, que falou que estava sendo perseguido por outro carro, por isso fugiu. Na consulta do veículo, a placa não batia com o número do chassi, que indicava ser produto de roubo. Ele falou que havia comprado esse automóvel de outra pessoa e não soube dizer o motivo do outro veículo estar seguindo ele. Proferiu voz de prisão e conduziu o acusado à Delegacia de Itapevi.

O outro policial militar Bruno Alves da Silva, no distrito policial (fl. 06), repisou o depoimento de seu colega de farda. Dispensada sua oitiva judicialmente pela acusação.

Nilton Pereira Santana relatou ter sido quem comprou o veículo. Uma cara teve em sua empresa, tendo adquirido o veículo. Deu uma parte à vista e ficou de dar o resto para ele, que deixou o recebido em branco. O réu sempre perguntava se tinha interesse em vender esse carro e, como sua esposa não tinha gostado do fato de ter adquirido ele, resolveu repassá-lo a Leozito. A pessoa que vendeu esse carro era Gilberto Gomes de Carvalho, tendo depois descoberto que ele registra outros processos por crimes assemelhados, oportunidade em que percebeu que caiu num golpe.

O acusado Leozito Santana de Almeida, na presença da autoridade policial (fl. 05), alegou "Que, estava sendo seguido por um carro, e pensou que era para assaltá-lo, e que por isso parou e entrou na padaria de conhecido seu; Que foi abordado pelos policiais militares, os quais, ao consultar a placa FQT5126 do seu veículo Ford Ecosport, falaram que era duble, e ao consultar o chassís esclareceram que era

produto de roubo; Que comprou o veículo há mais ou menos 1 ano e 1 mês, de colega de trabalho, de nome Nilton Santana Pereira, cuja empresa presta serviço, assim como a sua para a Vitalflex Comércio de Colchões Ltda., e não imaginava que fosse produto de roubo; Que os policiais militares o conduziram, então, junto com o veículo, até esta delegacia."

Sob o crivo do contraditório, negou ciência da origem ilícita do delito. Afirmou que estava afim de trocar de carro e, vendo na casa de Nilton, perguntou se ele tinha interesse em vender. Ele aceitou, tendo transacionado o veículo, pagando com uma entrada, e mercadorias, além de cheques. Certa feita, foi abordado, e os policiais viram que se tratava de produto de crime. Nilton prometeu que, quando pagasse a última parcela, entregaria a ele o recibo preenchido.

Examinada a prova, verifica-se incontroverso que o veículo em questão, ou seja, Ford/Ecosport, sem as placas originais, pertencente a Cristiano Humberto Nowill, era produto de crime anterior, conforme boletim de ocorrência que documenta sua subtração (fls. 15/17).

Também é certo que se encontrava na posse do acusado, que reconheceu essa situação concreta, isto é, que o conduzia na oportunidade em que abordado.

A divergência da prova diz respeito à ciência do acusado sobre essa condição criminosa, sobre o que, efetivamente, emergem fundadas dúvidas na prova colhida no curso da instrução.

Com efeito, é cediço que a comercialização de veículos automotores, bens de relevante valor econômico e risco (tanto que sua condução por via pública pressupõe autorização do Estado), é regulada pelo Poder Público e não prescinde de meios documentais próprios, notadamente o reconhecimento de firma de "recibo" (autorização para transferência) perante Tabelionato de Notas. Além disso, a cautela recomenda avaliação de seus dados acerca de possíveis pendências e restrições.

No caso dos autos, a origem ilícita do automóvel foi verificada a partir de simples consulta, pelos agentes policiais, dos dados relacionados à sua numeração de chassi, tal como gravado no próprio automóvel. Ou seja, a partir de dado exibido no próprio bem, que o acusado tinha acesso e deveria ter conhecimento.

Apesar disso, trouxe o réu em juízo a pessoa de quem o réu comprovou ter adquirido o veículo, que, a seu turno, indicou o sujeito de quem o tinha comprado. A existência dessa cadeia é, efetivamente, dado que pode ter maculado a ciência da origem ilícita do bem ao acusado, no sentido de que a prévia relação comercial com a testemunha Nilton pode ter obnubilado as cautelas que tinha o dever de adotar. Essa dúvida obsta a solução condenatória e determina, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a absolvição.

ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público na denúncia oferecida em desfavor de Leozito Santana de Almeida, para o fim de ABSOLVER o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas pelo Estado, na forma da Lei.

Com o trânsito em julgado, proceda-se às anotações e diligências necessárias ao arquivamento e baixa do feito.

Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro. Intimem-se.

Itapevi, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA